المسألة الثانية : شروط صحة الذبح :

تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة :

١- شروط تتعلق بالذابح .

٢- شروط تتعلق بالمذبوح .

٣- شروط تتعلق بآلة الذبح .

أولاً : الشروط المتعلقة بالذابح :

١- أهلية الذابح : بأن يكون الذابح عاقلاً مميزاً ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مسلماً أم كتابياً . قال تعالى : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ [المائدة :٣] ، وهذه الآية في ذبيحة المسلم . وقال تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ [المائدة :٥] وهذه الآية في ذبيحة الكتابي ، قال ابن عباس : (طعامهم : ذبائحهم)[١] . أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب ، وكذا المجنون ، والسكران ، والصبي غير المميز ، فلا تحل ذبائحهم .

٢- ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه ، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل ؛ لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة : ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة :٣] .

فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته ، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلاً أو امرأة ، كبيراً أو صغيراً ، حراً أو عبداً .

ثانياً : الشروط المتعلقة بالمذبوح :

١- أن يقطع من الحيوان الحلقوم ، والمريء ، والودجين . والحلقوم هو مجرى النفس . والمريء هو مجرى الطعام . والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم ؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السن والظفر)[٢] . فقد اشترط في الذبح

(١) رواه البخاري معلقاً ، ووصله البيهقي (انظر : فتح الباري ٩/٥٥٢ -٥٥٣) .

(٢) رواه البخاري برقم (٥٥٠٣) ، ومسلم برقم (١٩٦٨) .